

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2512/2544

นาย ไชมอน เลขแมน
บริษัท อีเล็กโทรวัตต์คอนซัลต์ติ้งเซอร์วิส
เชส (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 196

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และ
ตัวเครื่องบินเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐและตามสัญญาจ้างระบุการจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์
เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ จำเลยจึงมีความผูกพันตามสัญญาต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์เป็น
เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหนี้เงินที่กำหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ แต่จำเลยอาจ
ชำระเป็นเงินไทยก็ได้โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และเวลาที่ใช้เงินตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 ซึ่งเป็นสิทธิของลูกหนี้ที่จะเลือก
ปฏิบัติการชำระหนี้ ศาลแรงงานกลางไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิของลูกหนี้ได้
โดยลำพังที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวเป็นเงินไทยจึงไม่
ชอบ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานใน
ตำแหน่งผู้จัดการโครงการในการออกแบบระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบท่อร้อยสายใน
โครงการก่อสร้างสนามบินระหว่างประเทศกรุงเทพมหานครแห่งที่สองซึ่งจำเลยและบริษัทใน

เครื่องเป็นคู่สัญญาอยู่กับการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย โจทก์ได้ค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายเดือนละ 9,600 ดอลลาร์สหรัฐโดยมีข้อตกลงในสัญญาให้จำเลยเป็นผู้จ่าย
ภาษีเงินได้ของโจทก์ทุกจำนวน จำเลยได้ออกเงินค่าเดินทางจากประเทศแอฟริกาใต้
มายังประเทศไทยให้โจทก์และโจทก์มีสิทธิได้รับตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-เมือง
โยฮานเนสเบิร์ก เมื่อทำงานให้จำเลยทุก ๑6 เดือน และมีสิทธิได้รับตัวเครื่องบินชั้น
ธุรกิจเมื่อย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดย
ไม่มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2541
จำนวน 13,120 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าชดเชย 28,800 บาทดอลลาร์สหรัฐ ค่าตัวเครื่องบิน
ชั้นธุรกิจเดินทางกลับประเทศแอฟริกาใต้ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเสียหายต่อชื่อ
เสียงความน่าเชื่อถือการขาดรายได้เป็นเวลา 6 เดือน จำนวน 57,600 ดอลลาร์สหรัฐ
ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนขอให้อัตรา ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งเป็น
วันที่จำเลยผิดนัดชำระหนี้แต่เพื่อประโยชน์ในการกำหนดทุนทรัพย์ในคดีโจทก์ขอให้อัตรา
แลกเปลี่ยนกลาง ณ วันฟ้อง (วันที่ 20 มีนาคม 2541) 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
39.76 บาท ทุนทรัพย์ที่โจทก์เรียกร้องมาในคดีนี้รวม 102,520 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ
4,096,699.20 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าจ้างสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ค่าชดเชยค่าตัวเครื่องบินชั้นธุรกิจกรุงเทพเมืองโยฮานเนสเบิร์ก ประเทศ
แอฟริกาใต้ โดยไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายและค่าเสียหายให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า การว่าจ้างโจทก์เข้าทำงานมิใช่การจ้างแรงงาน จำเลยไม่ได้
บอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 และไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและ
ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อจำเลยเลิกจ้างบริษัทหลุยส์ เบเยอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด รับโจทก์เข้าทำงานทันที แสดงว่าโจทก์ไม่เสียหายต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ
และไม่ขาดรายได้ สัญญาจ้างเลิกกันแล้วทำให้ข้อตกลงเรื่องจำเลยเป็นฝ่ายจ่ายภาษี
เงินได้ตกไป โจทก์มีสิทธิได้รับค่าตัวเครื่องบิน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อตกลง
และได้รับค่าชดเชย 28,800 ดอลลาร์สหรัฐสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
12,480 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,280 ดอลลาร์สหรัฐ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันฟ้อง 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 39.96 บาท ตามที่โจทก์บรรยายมาใน
คำฟ้องพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินจำนวน 1,769,428.80 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
ให้โจทก์เสร็จค่าขออื่นให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลย
เพียงประเด็นเดียวว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้า และตัวเครื่องบินเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ มิได้ขอให้จำเลยชำระเป็นเงิน
ตราไทยศาลแรงงานกลางมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวเป็นเงินตรา
ไทยหรือไม่ เห็นว่า อุทธรณ์ข้อนี้เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายที่จำเลยไม่สามารถยกขึ้น
กล่าวในศาลแรงงานกลาง จำเลยจึงยกขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196บัญญัติว่า "ถ้าหนี้เงินได้แสดงไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ
ท่านว่าจะส่งใช้เป็นเงินไทยก็ได้"

การเปลี่ยนเงินนี้ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้
เงิน"

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และตัวเครื่องบินเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐและตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข 8 ระบุการจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ จำเลยจึงมีความผูกพันตามสัญญาต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหนี้เงินที่กำหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ จำเลยอาจชำระเป็นเงินไทยก็ได้โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และเวลาที่ใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 196 ซึ่งเป็นสิทธิของลูกหนี้ที่จะเลือกปฏิบัติการชำระหนี้ศาลแรงงานกลางไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิของลูกหนี้ได้โดยลำพัง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 28,800 ดอลลาร์สหรัฐ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 12,480 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าตัวเครื่องบินเดินทางกลับจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 44,280 ดอลลาร์สหรัฐแต่ทั้งนี้โจทก์ไม่อาจรับชำระหนี้ได้เกิน 1,769,428.80 บาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์-หัสดี ไกรทองสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศให้โจทก์ ศาลจึงพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้โดยแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศตามที่โจทก์ขอซึ่งตรงตามหลักการพิพากษาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ส่วนจำเลยก็ยังคงมีสิทธิที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวเป็นเงินไทยได้สุดแต่ใจของจำเลยซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิจะเลือกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 และศาลไม่จำเป็นต้องพิพากษากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วย เพราะต้องถืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงินตามมาตรา 196 วรรคสอง ซึ่งเป็นเรื่องในชั้นบังคับคดีต่อไป กรณีที่โจทก์มีคำขอเช่นนี้ โจทก์จะต้องคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทยในวันที่ยื่นฟ้องมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการเสียค่าขึ้นศาล ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 150 และตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้ถือทุนทรัพย์ในขณะที่ยื่นฟ้อง โจทก์จึงต้องคำนวณทุนทรัพย์และคิดอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยื่นฟ้อง เพื่อประโยชน์ในการเสียขึ้นศาลการระบุเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นคำขอท้ายฟ้องหรือคำขอที่จะให้ศาลพิพากษาบังคับเอาแก่จำเลย ศาลจึงไม่อาจนำมาเป็นข้อจำกัดในตอนพิพากษาได้ว่าโจทก์ไม่อาจได้รับชำระหนี้เกินจำนวนทุนทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ส่วนคดีนี้โจทก์ระบุมาในฟ้องว่า ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนขอให้ใช้อัตรา ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยผิดนัดชำระหนี้ ศาลฎีกาจึงถือเป็นข้อจำกัดว่าโจทก์ไม่อาจรับชำระหนี้ได้เกิน 1,769,428.80 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องดังกล่าวถ้าต่ำกว่าอัตราในวันที่ใช้เงิน ไพโรจน์ วายุภาพ